



COMUNE DI PUGLIANELLO

Provincia di Benevento

COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 37 del Reg. Data 25/05/2026	Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA LL.PP. ALL'AUTORIZZAZIONE E ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI PROPEDEUTICI ALL' APERTURA DI ACCESSO AL LOTTO FG. 1 P.LLE 772-776 SITO IN LOCALITÀ CESE - AREA P.I.P.-
-----------------------------------	--

L'anno **duemilaventisei** il giorno **venticinque** del mese di **maggio** alle ore **14:05**, in modalità telematica a distanza si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **On. Francesco Maria RUBANO** nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sig.ri:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	RUBANO FRANCESCO MARIA	Si	
Vice Sindaco	BARTONE GIUSEPPE	Si	
Assessore	VISCUSI ANTONIO	Si	

TOTALE PRESENTI:	3
TOTALE ASSENTI:	0

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Federica RAUSO**

L'adunanza è valida per la legalità di numero degli intervenuti.

Su proposta di On. Francesco Maria RUBANO

Premesso che con delibera di Giunta comunale n. 90 del 07.10.2022 ad oggetto "Approvazione disciplinare relativo alla tenuta delle sedute della Giunta Comunale", veniva adottato atto di regolamentazione delle riunioni di Giunta con modalità telematica prevedendosi la possibilità che uno o più dei componenti l'organo partecipino anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione;

Dato atto che la presente seduta di Giunta comunale è stata convocata con avviso informale del Sindaco e si svolge in parte in modalità telematica con apposito collegamento audio video su dispositivi elettronici (computer o telefonia mobile individuali).

In conformità alle disposizioni adottate con la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 07.10.2022, **il Segretario Comunale dott.ssa Federica Rauso** in collegamento on-line audiovisivo tramite cellulare con **il Sindaco On. Francesco Maria Rubano, il Vice Sindaco dott. Giuseppe Bartone e l'assessore sig. Antonio Viscusi**, dopo aver verificato la qualità dell'audio e del video e la perfetta trasmissione ai componenti collegati, procede all'individuazione nominale degli stessi.

Il Presidente, constatata la presenza dei componenti in numero legale per la validità della seduta, invita a deliberare sull'oggetto che viene dallo stesso illustrato previo invito ai componenti a mantenere riservata la riunione in svolgimento.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di delibera N. 8 del 25/05/2026, allegata, formulata dal Sindaco On. Francesco Maria Rubano, avente ad oggetto: *"ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA LL.PP. ALL'AUTORIZZAZIONE E ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI PROPEDEUTICI ALL' APERTURA DI ACCESSO AL LOTTO FG. 1 P.LLE 772-776 SITO IN LOCALITÀ CESE - AREA P.I.P.";*

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/00;

Visto il solo parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, in quanto l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario diretto e/o indiretto a carico del bilancio comunale;

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione;

Con voti favorevoli dei presenti,

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** integralmente l'unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: *"ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA LL.PP. ALL'AUTORIZZAZIONE E ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI PROPEDEUTICI ALL' APERTURA DI ACCESSO AL LOTTO FG. 1 P.LLE 772-776 SITO IN LOCALITÀ CESE - AREA P.I.P.";* così come formulata dal formulata dal Sindaco On. Francesco Maria Rubano che qui si intende integralmente ripetuta;

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere,

LA GIUNTA COMUNALE

con separata votazione unanime favorevole espressa in forma palese, nei modi e termini di legge

DELIBERA

altresì, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA LL.PP. ALL'AUTORIZZAZIONE E ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI PROPEDEUTICI ALL' APERTURA DI ACCESSO AL LOTTO FG. 1 P.LLE 772-776 SITO IN LOCALITÀ CESE - AREA P.I.P.-

PREMESSO CHE la Soc. Arti Vetro Srl, con sede in Roma alla Via Torre Spaccata nr. 172 (P.I. nr. 01394040628), nella persona del legale rappresentante p.t. Elisabetta Rapuano (nata il 14.11.1960 a Paupisi (BN) e residente in Puglianello alla via Torrione n. 14), con nota del 28/04/2006, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 04/05/2026 al nr. 6642, ha inoltrato richiesta di autorizzazione per l'esecuzione di interventi su suolo pubblico, consistenti nella realizzazione di accesso al lotto fg. 1 p.lle 772-776 sito in località cese - area p.i.p. e realizzazione di collegamento elettrico con il capannone adiacente di proprietà;

DATO ATTO CHE il richiedente ut sopra identificato ha contestualmente inoltrato apposito progetto comprendente Elaborati grafici e Relazione tecnica, dai quali si evince l'intervento oggetto di richiesta di autorizzazione con allegata Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio circa l'accollo di tutte le spese necessarie per l'esecuzione dei lavori da eseguire e ripristino dello stato dei luoghi su suolo pubblico;

VISTO il progetto dei lavori di che trattasi, redatto dall'Ing. Giovanni Sacco, in uno alla summenzionata documentazione tecnica;

RILEVATE

- la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
- la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
- la rispondenza del progetto alla normativa vigente e, in particolare, al D.P.R. 380/01 e s.m.i.;

ACQUISITO il solo parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, in quanto l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario diretto e/o indiretto a carico del bilancio comunale;

VISTI

- il D.P.R. 380/01;
- il D.Lgs 495/1992 art. 46 comma 2 e s.m.i.;

PROPONE DI DELIBERARE

1. **DI PRENDERE ATTO** della premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI ACCOGLIERE** l'istanza così come inoltrata dalla Soc. Arti Vetro Srl, con sede in Roma alla Via Torre Spaccata nr. 172 (P.I. nr. 01394040628), nella persona del legale rappresentante p.t. Elisabetta Rapuano (nata il 14.11.1960 a Paupisi (BN) e residente in Puglianello alla via Torrione n. 14), con nota del 28/04/2006, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 04/05/2026 al nr. 6642, al fine di ottenere l'autorizzazione per l'esecuzione di interventi su suolo pubblico, consistenti nella realizzazione di accesso al lotto fg. 1 p.lle 772-776 sito in località cese - area p.i.p. e realizzazione di collegamento elettrico con il capannone adiacente di proprietà;
3. **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva LL.PP. l'autorizzazione e all'adozione di tutti gli atti propedeutici all'apertura di accesso al lotto fg. 1 p.lle 772-776 sito in località cese - area p.i.p., come da Progetto ed elaborati tecnici agli atti dell'Ente, nonché al controllo successivo dell'opera a realizzarsi;
4. **DATO ATTO** che la presente non comporta oneri diretti e/o indiretti a carico dell'Ente e, pertanto, non necessita di parere di regolarità contabile;

5. **DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, D.lgs. 267/2000, stante la necessità di provvedere tempestivamente all'evasione della pratica de qua.

Il Proponente

On. Francesco Maria RUBANO

PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA LL.PP. ALL'AUTORIZZAZIONE E ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI PROPEDEUTICI ALL' APERTURA DI ACCESSO AL LOTTO FG. 1 P.LLE 772-776 SITO IN LOCALITÀ CESE - AREA P.I.P.-

PARERI EX ARTT. 49 e 147 bis, del D.Lgs. n. 267/2000



ai sensi dell'art. 49 del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità Tecnica ha espresso parere:

Favorevole

Data: **25/05/2026**

Il Responsabile del Servizio

f.to Ing. Emilia SERINO

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to On. Francesco Maria RUBANO

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Federica RAUSO

N. Reg. 482/2026

li 26/05/2026.

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Leg.vo n.267/2000, viene iniziata oggi la Pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Federica RAUSO

E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data 26/05/2026 come prescritto dall'art.125 del D. Lgs n. 267/2000.

Il Sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/05/2026

◆PERCHE' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ART.134-COMMA 4);

◇ DECORSI DIECI GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE (ART.134-COMMA 3);

◇SENZA CHE E' STATA COMUNICATA L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO;

Dalla Residenza Municipale, li 26/05/2026

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Federica RAUSO